EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 1183/DF (RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN)

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS (CSPM), entidade e sindical de grau superior, inscrita no CNPJ sob o nº 18.708.588/0001-06, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 07, Bloco A, 11º andar, sala 1.115, Asa Sul, CEP: 70.307-902 (**DOCs 1, 2 e 3**), por seus advogados, vem, respeitosamente, perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos artigos 102, inciso I, alínea a, e 103, inciso IX, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 9.868 de 10 de novembro de 1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

contra o art. 1º, da Lei Complementar nº 751 de 2022 (**DOC 9**), que alterou a redação do art. 87, inciso VII, da Lei Complementar 269, de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), bem como do artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 752 de 2022 (**DOC 10**), ambas do Estado de Mato Grosso, e por imperativo de arrastamento normativo e reverberação

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

sistêmica, contra normas infralegais que operacionalizam e dão execução a esse ecossistema inconstitucional, compreendendo o art. 6º, da Resolução Normativa nº 16 de 2021 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – **DOC 5**), a íntegra da Resolução Normativa 06 de 2023 (**DOC 8),** o art. 1º, *caput*, parágrafos 3º e 4º, e art. 3º da Resolução Normativa nº 12 de 2021 (**DOC 6**), o artigo 1º, parágrafos 2º e 4º, da Resolução Normativa nº 13 de 2021 (**DOC 7**), o artigo 44, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Anexo Único da Resolução Normativa nº 16/2021), os artigos 62, *caput*, 62-I, *caput* e § 2º, 62-J, caput, parágrafos 1º e 2º, e 62-K, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Anexo Único da Resolução Normativa nº 16/2021), e o Art. 1º, § 1º, § 2º, da Resolução Normativa 23, de 2025 (**DOC 12**).

CAPÍTULO I – DA SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL

A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por escopo submeter ao escrutínio deste Supremo Tribunal Federal um estruturado arranjo normativo que promoveu a captura sistêmica do controle externo no Estado de Mato Grosso, culminando na instauração de um verdadeiro Estado de Coisas Inconstitucional que esvazia as garantias republicanas de fiscalização orçamentária.

A gênese dessa deformação institucional localiza-se na edição da Resolução Normativa nº 16 de 2021 do Tribunal de Contas estadual, ato administrativo que operou um autêntico golpe regimental ao extinguir unilateralmente as Câmaras de julgamento paritárias, órgãos fracionários de existência obrigatória por simetria com o modelo federal (art. 75, CF), que constavam da Lei Orgânica vigente, e substituir a jurisdição dos magistrados de contas concursados por uma estrutura paralela de comissões permanentes e mesas técnicas, entregando a servidores comissionados

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

demissíveis *ad nutum* o poder de decidir sobre o erário (cf. o Regimento interno anterior do TCEMT – **DOC 4**).

Esse movimento inaugural de índole infralegal e inconstitucional deflagrou uma cadeia viciosa de auto legislação capturada, na qual o próprio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso utilizou sua iniciativa legislativa para constranger o Poder Legislativo a editar a Lei Complementar nº 751 de 2022 e a Lei Complementar nº 752 de 2022. Esses diplomas primários surgiram com o propósito de conferir um manto de legalidade aparente à quebra da simetria constitucional, diplomas que nasceram com o vício de origem de apenas formalizar uma estrutura já inconstitucional, alçando as comissões permanentes administrativas, órgãos deliberativos, ao nível de decisão estratégica e convertendo o consensualismo processual em pretexto ordinário para contornar o devido processo legal e transacionar ilegalidades na gestão pública.

O resultado prático desse ecossistema foi a consolidação de uma grave usurpação funcional que confere direito a voto deliberativo sobre o erário a servidores comissionados demissíveis livremente pela Presidência, ao mesmo tempo em que se marginalizou a carreira técnica dos auditores substitutos concursados e se reinseriram conselheiros aposentados na condução dos órgãos fracionários de julgamento, de forma a submeter os 142 Municípios do Estado de Mato Grosso a um modelo de controle externo politicamente permeável, em flagrante menoscabo à jurisprudência vinculante desta Corte, firmada na **ADO 87/BA** (**DOC 18**) e nas **ADIs 6.918/GO** (**DOC 19**) **e 4.541/BA** (**DOC 22**).

Com a devida vênia, Excelência, a gravidade do caso transcende as fronteiras estaduais e revela um duplo risco à ordem constitucional. O primeiro, mais evidente, é o **risco de contágio federativo**, materializado no Projeto de Lei nº 4.346/2025, que

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

tramita no Senado. Inspirado no modelo mato-grossense, o projeto visa nacionalizar uma "engenharia de opacidade" ao propor a exclusão formal do Ministério Público e do Judiciário da fiscalização de acordos de consensualidade no âmbito do controle externo.

Contudo, um exame mais atento revela que o paradigma de Mato Grosso é ainda mais danoso. Ali, o afastamento dos órgãos de controle já opera não pela exclusão, mas por uma sutil **cooptação institucional**. Por meio de atos como a **Portaria Conjunta nº 01/2025 (DOC. 15)** e o **Termo de Cooperação nº 23/2025 (DOC. 16)**, o TCE-MT atrai o Ministério Público e o Judiciário para dentro de seus próprios procedimentos. Isso transforma fiscais externos em participantes de um arranjo interno. A pretexto de colaboração, neutraliza-se a independência de quem deveria controlar.

Essa dupla ameaça - a de um modelo local que já subverte o sistema de freios e contrapesos e a de um projeto nacional que busca legalizar essa subversão, demonstra a urgência de se declarar a inconstitucionalidade das normas que deram origem a este quadro, protegendo não apenas o controle externo em Mato Grosso, mas em toda a Federação.

CAPÍTULO II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇÃO AUTORA E DA PREVENÇÃO JURISDICIONAL

A legitimação para a propositura da presente ação direta pela Confederação Nacional dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais encontra pleno e estrito amparo no artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal. O texto constitucional outorga capacidade postulatória em sede de controle abstrato às confederações sindicais de âmbito nacional, exigindo-se,

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o cumprimento simultâneo da regularidade formal de constituição, da representação territorial em pelo menos nove unidades da federação e do indispensável nexo de pertinência temática.

No tocante aos requisitos organizacionais e espaciais, os atos constitutivos e estatutários demonstrados nos autos atestam que a confederação autora qualifica-se como entidade sindical de terceiro grau legitimamente estabelecida, que possui em sua estrutura orgânica a filiação de federações estaduais e sindicatos representativos da categoria de servidores municipais da administração direta, autárquica e fundacional em ampla maioria das unidades federativas, preenchendo com folga o quórum geográfico exigido por esta Corte Suprema.

A demonstração da pertinência temática exige a comprovação de uma relação de congruência entre os objetivos institucionais da confederação proponente e o conteúdo material dos diplomas normativos impugnados. A confederação autora detém a missão estatutária de zelar pelas garantias funcionais, pela estabilidade jurídica e pela integridade das atribuições administrativas dos servidores públicos que atuam nas prefeituras, autarquias e fundações públicas municipais de todo o país. As Leis Complementares Estaduais nº 751 e nº 752 de 2022 de Mato Grosso, acompanhadas das resoluções e emendas regimentais do respectivo Tribunal de Contas, alteram profundamente a sistemática de fiscalização, os ritos processuais e a composição dos órgãos de julgamento das contas públicas municipais.

Os servidores municipais representados pela autora, na condição de chefes do Executivo local, secretários municipais, diretores de autarquias, ordenadores de despesas e gestores de fundos públicos, constituem os sujeitos passivos diretos e imediatos da jurisdição fiscalizatória exercida pela Corte de Contas estadual. Quando

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

o legislador estadual altera as regras de regência do controle externo para instituir um ambiente de consensualismo sem balizas cogentes, conferir voto deliberativo de mérito a servidores comissionados demissíveis a qualquer tempo e centralizar a escolha das instâncias de conciliação na Presidência do órgão, há um reflexo nocivo imediato sobre a segurança jurídica funcional e as garantias do devido processo legal de toda a categoria nas cidades mato-grossenses submetidas a esse regime.

A quebra do princípio do juiz natural na fiscalização das contas públicas municipais e a politização do órgão de controle submetem os agentes públicos locais a um cenário de grave imprevisibilidade em seus julgamentos funcionais, potencializando a aplicação irregular de sanções pecuniárias, imputações de débito e declarações de irregularidade de contas. Este Supremo Tribunal Federal chancelou a legitimidade da confederação autora para questionar em sede concentrada as normas de regência que afetam o regime de responsabilização de gestores e servidores municipais nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.156/DF (**DOC 23**), de relatoria do Ministro André Mendonça. A ação foi ajuizada para impugnar as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, oportunidade em que se reconheceu que a modificação dos parâmetros de aferição de responsabilidade e as garantias processuais perante órgãos de fiscalização possuem impacto direto e imediato na órbita jurídica dos servidores municipais.

No tocante à fixação da competência interna, resta configurada a inequívoca prevenção do eminente Ministro Edson Fachin para proceder à relatoria do presente feito. O objeto material desta Ação direta guarda estrita identidade conceitual, dependência lógica e correlação de precedentes com o debate estrutural inaugurado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1183 (**DOC 21**), na qual se discute a extensão do modelo de consensualismo nas Cortes de Contas e os limites das atribuições de suas respectivas presidências em face das prerrogativas

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

exclusivas dos conselheiros relatores, o que justifica a distribuição por prevenção com esteio no artigo 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para afastar o risco de decisões divergentes ou contraditórias sobre a mesma matéria de direito público.

CAPÍTULO III – DO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO E DA TRANSCRIÇÃO DAS NORMAS

Em cumprimento aos requisitos objetivos de admissibilidade da ação direta, aponta-se que o pedido de declaração de inconstitucionalidade recai sobre a integralidade do bloco normativo composto pelas **Leis Complementares Estaduais nº 751 e nº 752 de 2022**, pelas **Resoluções Normativas nº 12 de 2021, nº 13 de 2021, nº 16 de 2021, nº 06 de 2023 e nº 23 de 2025**, e pelas demais normas infralegais que lhes dão execução. Transcreve-se o teor das normas centrais cuja inconstitucionalidade integral se requer.

O **artigo 1º** da **Lei Complementar nº 751 de 2022** alterou a redação do artigo 87 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, fixando o seguinte teor:

> ***Art. 87.*** *O Tribunal de Contas tem sede na Capital, jurisdição sobre o território do Estado de Mato Grosso e possui a seguinte estrutura organizacional: (...) VII -* ***Comissões Permanentes****;*

O **artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 752** de 2022 preceitua:

> ***Art. 2º.*** *São* ***normas fundamentais do processo*** *perante o Tribunal de Contas: (...)* ***IV*** *- a* ***promoção****, quando for o caso,* ***de soluções consensuais*** *ou*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

autocompositivas, inclusive com uso da mediação e celebração de negócios jurídicos processuais;

O **art. 1º**, ***caput*, parágrafos 3º e 4º**, e **art. 3º,** da **Resolução Normativa nº 12 de 2021,** que estabelece as regras de funcionamento das chamadas Mesas Técnicas:

Art. 1º *Instituir a Mesa Técnica no TCE-MT, procedimento que compreenderá o emprego de métodos e técnicas destinadas a promover o consensualismo, a eficiência e o pluralismo na solução de temas controvertidos relacionados à administração pública e ao controle externo, materializando o melhor interesse público.*

§ 3º *Desde que atendidos os requisitos de admissibilidade, consideram-se hipóteses não taxativas para a realização de Mesa Técnica:*

I – estabelecer consenso sobre temas objetos de consultas formais;

II – estabelecer consenso sobre temas definidos pelo TCE-MT;

III – estabelecer consenso sobre normas a serem expedidas pelo TCE- MT com efeitos externos;

IV – esclarecer e/ou solucionar matéria controvertida em processo de fiscalização;

V – apoiar a construção de solução técnico-jurídica em projetos de interesse dos fiscalizados que possam atrair a competência fiscalizatória do TCE-MT;

VI – mediar a autocomposição entre a administração pública e particulares, quando já houver vínculo entre eles, formalizado em contratos ou instrumentos congêneres.

§ 4º *Nos casos mencionados no inciso IV do parágrafo anterior, a Mesa Técnica poderá substituir a manifestação prévia do gestor, a critério do Relator.*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Art. 3º *São atribuições do Presidente da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência, com o apoio da Secretaria de Normas e Jurisprudência e, quando for o caso, de outra unidade técnica:*

I – decidir, com base em parecer da Secretaria de Normas e Jurisprudência, sobre o atendimento dos requisitos de admissibilidade das propostas de Mesa Técnica, bem como pela conveniência, oportunidade e viabilidade de sua realização;

II – definir agendas, organizar, realizar e presidir a Mesa Técnica;

III – solicitar, previamente, informações ou pareceres de interessados, de especialistas internos, externos e/ou de unidades técnicas do TCEMT etc – fixando prazo para o atendimento –, podendo, a seu critério, compartilhá-los antecipadamente com os participantes da Mesa Técnica;

IV – definir e convidar participantes – dentre membros e técnicos do TCE-MT, representantes dos Poderes e órgãos da Rede de Controle, gestores e técnicos das unidades fiscalizadas, representantes de entidades públicas e privadas, especialistas internos e externos etc. – estabelecendo, em cada caso, quem terá voz para debate e/ou estabelecimento de consenso;

V – decidir pela realização de consultas ou audiências públicas sobre as propostas a serem consensadas nas Mesas Técnicas;

VI – designar servidor habilitado e com perfil adequado para a condução das Mesas Técnicas, preferencialmente dentre o quadro da Secretaria de Normas e Jurisprudência;

VII – aprovar as atas das Mesas Técnicas, a serem elaboradas pela Secretaria de Normas e Jurisprudência;

VIII – emitir relatórios conclusivos sobre os consensos estabelecidos nas Mesas Técnicas e correspondentes propostas de encaminhamento – inclusive quanto a eventual oportunidade de celebração de Termo de Ajustamento de

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Gestão –, com posterior envio ao Relator ou ao Conselheiro Presidente, para os demais encaminhamentos;

IX – monitorar as providências e o cumprimento dos encaminhamentos das Mesas Técnicas.

O artigo **1º**, parágrafos **2º e 4º**, da **Resolução Normativa nº 13 de 2021** fixa a composição híbrida da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência:

Art. 1° *Instituir a Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência – CPNJur – no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso (...).*

§ 2º *A Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência – CPNJur é composta por sete membros efetivos – sendo dois Conselheiros, um Procurador de Contas, o Secretário-Geral da Presidência* **(ad nutum)**, *o Secretário-Geral de Controle Externo* **(ad nutum)**, *o Consultor Jurídico Geral* **(ad nutum)** *e um membro indicado pelo Presidente da Comissão* **(ad nutum)** *– e dois suplentes* **(ad nutum)**, *todos designados pelo Presidente do Tribunal.*

§ 4º Todos os membros efetivos terão direito a voto *nas deliberações da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência – CPNJur.*

A **Resolução Normativa nº 16 de 2021**, que veicula o atual Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, alterou estruturalmente a composição do órgão em seu **artigo 6º**, com a retirada das Câmaras de julgamento, dos Auditores Substitutos de Conselheiro e inclusão das Comissões permanentes:

Art. 6º *O Tribunal de Contas do Estado (...) possui em sua estrutura os seguintes órgãos: I - Plenário; (...) VII –* ***Comissões Permanentes****; (...)*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

O **artigo 44** do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que determina o afastamento dos auditores da gestão diretiva do consensualismo e demais atribuições:

> ***Art. 44 Os Auditores Substitutos de Conselheiros****, quando em substituição a Conselheiro, terão as mesmas garantias e impedimentos do titular,* ***não podendo, entretanto, exercer*** *no Tribunal de Contas a Presidência, a Vice-Presidência, a Corregedoria-Geral, a Ouvidoria-Geral, a Supervisão da Escola Superior de Contas e a* ***Presidência das Comissões Permanentes****.*

Os artigos **62, *caput*, 62-I, *caput* e § 2º, 62-J, caput, parágrafos 1º e 2º, e 62-K**, todos do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, abrem espaço para a atuação diretiva de comissionados e conselheiros inativos, estes com garantias regimentais análogas às da magistratura, todos desempenhando funções próprias da judicatura de contas:

> ***Art. 62*** *As Comissões Permanentes são órgãos colegiados técnicos consultivos e deliberativos, atuantes no nível de decisão estratégica do Tribunal, em auxílio ao Plenário, ao Colegiado de Conselheiros, à Presidência e aos Relatores, sobre temas de relevância e complexidade, abrangidos por funções típicas, estratégicas e programáticas de estado.*
>
> *Art. 62-I (...) § 1º As Comissões Permanentes serão dirigidas por Presidentes, a Ouvidoria Geral por Ouvidor Geral e a Escola Superior de Contas por Supervisor, escolhidos entre Conselheiros e* ***Conselheiros aposentados*** *que possuam afinidade técnica ou relação de interesse público com os temas de sua competência.*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

§ 2º Os Presidentes das Comissões Permanentes, o Ouvidor Geral e o Supervisor da Escola Superior de Contas terão as mesmas garantias, direitos, vantagens, vedações, deveres e impedimentos aos quais se submetem os membros da Mesa Diretora do Tribunal. (...)

***Art. 62-J** Os Presidentes das Comissões Permanentes, o Ouvidor Geral e o Supervisor da Escola Superior de Contas serão escolhidos e designados pelo Presidente do Tribunal, conforme disposto no § 1º, do art. 62-I, admitindo-se a acumulação.*

***§ 1º** Uma vez designados, os Presidentes das Comissões Permanentes somente poderão ser destituídos a pedido ou mediante processo administrativo, autorizado pelo Plenário e conduzido por Comissão de Ética presidida pelo Corregedor Geral que, ao final, submeterá relatório à deliberação plenária.*

***§ 2º** Os demais membros das Comissões Permanentes serão designados e ou nomeados pelo Presidente do Tribunal de Contas, em comum acordo com os Presidentes das Comissões, na forma prevista em atos normativos próprios. (...)*

***Art. 62-K** O produto das deliberações das Comissões Permanentes será submetido ao Plenário pelo Presidente do Tribunal, diretamente, ou por meio de relatório, voto ou outro tipo de proposição do Conselheiro Relator do processo ou assunto apreciado, conforme for o caso.*

A íntegra **da Resolução Normativa 06, de 2023,** que regulamenta a composição e as atividades das Comissões Permanentes.

***Art. 1°** As Comissões Permanentes de Normas, Jurisprudência e Consensualismo - CPNJur, de Infraestrutura, Tecnologia e Desestatização - COPITED, de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COPMAS, de Saúde e Assistência Social - COPSAS, de Educação e Cultura - COPEC, de*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Segurança Pública - COPESP, e de Sustentabilidade Fiscal e Desenvolvimento - COPSFID, instituídas e com as competências estabelecidas pela Emenda Regimental 1/2022, serão compostas pelos seguintes membros:

***I -** Presidente;*

***II -** Vice-Presidente;*

***III -** um Procurador de Contas;*

***IV -** o Secretário-Geral da Presidência; (ad nutum)*

***V -** o Secretário-Geral de Controle Externo; (ad nutum)*

***VI -** o Consultor Jurídico Geral; (ad nutum)*

***VII -** um Secretário-Executivo. (ad nutum)*

***§ 1º** O Presidente e o Vice-Presidente das Comissões Permanentes serão escolhidos entre os Conselheiros ou Conselheiros **aposentados**, conforme disposto no § 1º do art. 62-1 da Resolução Normativa 16/2021, acrescentado pela Emenda Regimental 1/2022, e **nomeados ou designados pelo Presidente** **do Tribunal de Contas** do Estado de Mato Grosso.*

***§ 2º** O Secretário-Executivo será escolhido pelo Presidente de cada Comissão Permanente **e designado ou nomeado pelo Presidente** do Tribunal de Contas.*

***§ 3º** O Procurador de Contas será **escolhido e designado pelo Presidente** do Tribunal de Contas, em comum acordo com o Presidente da respectiva Comissão Permanente.*

***§ 4º** A critério do Presidente do Tribunal de Contas, em comum acordo com o Presidente da Comissão, poderão ser designados ou nomeados servidores representantes da Secretaria-Geral da Presidência - SEGEPRES, da Secretaria-Geral de Controle Externo - SEGECEX, e da Consultoria Jurídica Geral - CJG, em lugar de seus titulares, para compor quaisquer das Comissões Permanentes.*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

§ 5º Cada Comissão Permanente terá dois suplentes escolhidos pelo Presidente da Comissão e designados ou nomeados pelo Presidente do Tribunal de Contas, que poderão ser convocados para substituir o membro ausente, quando necessário.

***Art. 2º** Os Secretários-Executivos designados ou nomeados para atuar nas Comissões Permanentes se equiparam para todos os fins aos Secretários Executivos da Gestão do Tribunal de Contas.*

***Art. 3º** O Presidente de Comissão Permanente poderá solicitar ao Presidente do Tribunal, a designação de profissionais de controle externo para auxiliar nas atividades no âmbito da Comissão, em quantidade razoável e proporcional que não prejudique as funções ordinárias do Controle Externo do Tribunal de Contas.*

***Art. 4 º** Compete ao Presidente da Comissão Permanente, no limite das competências da respectiva Comissão, estabelecidas do Art. 62-A ao Art. 62-H da Resolução Normativa 16/2021, acrescentados pela Emenda Regimental 1/2022:*

***I -** convocar e presidir as reuniões;*

***II -** coordenar e orientar as discussões;*

***III -** submeter os assuntos debatidos à votação;*

***IV -** distribuir as atribuições da Comissão aos demais membros;*

***V -** organizar e coordenar, com a colaboração dos membros, a pauta das reuniões;*

***VI -** incumbir a qualquer de seus membros, as diligências necessárias aos trabalhos da Comissão;*

***VII -** resolver, de acordo com a Resolução Normativa 16/2021 - Regimento Interno do Tribunal de Contas, as questões de ordem ou reclamações suscitadas na Comissão;*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

VIII - <u>designar, entre os membros da Comissão, relatores e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer;</u>

IX - *representar a Comissão nas suas relações com o Tribunal de Contas, com as outras Comissões e com Poderes constituídos e Autoridades externas;*

X *- assinar os expedientes da comissão;*

XI - *solicitar, quando necessário, informações e/ou documentos aos jurisdicionados para desenvolvimento de estudos e diagnósticos a cargo da Comissão, ressalvados os casos que envolvam processos de controle externo quando deverão ser requisitados com autorização ou delegação do Conselheiro Relator das unidades jurisdicionadas;*

XII - *representar a Comissão nas suas relações institucionais, divulgando e promovendo o conhecimento de suas atividades e funcionamento, perante a sociedade e os órgãos do Poder Público em todas as esferas;*

XIII - *propor ao Presidente do Tribunal de Contas a contratação assessorias e consultorias, bem como a celebração de convênios ou acordos de cooperação com outras instituições públicas ou privadas;*

XIV - *convidar entidades, pessoas e especialistas nas respectivas áreas temáticas da Comissão, mediante comunicação prévia do Presidente do Tribunal de Contas, a fim de prestarem esclarecimentos sobre matérias em discussão no âmbito Comissão;*

XV - *propor ao Presidente do Tribunal de Contas a realização e/ou desenvolvimento de capacitações, seminários, ferramentas, eventos e procedimentos de fiscalização, na área temática da Comissão;*

XVI - *realizar e coordenar outros projetos e demandas, de acordo com a sua atribuição, em comum acordo com o Presidente do Tribunal de Contas.*

§ 1º *Na ausência ou impedimento temporário do Presidente, as suas*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

funções serão exercidas pelo Vice-Presidente e na ausência deste, por Membro da Comissão designado pelo respectivo Presidente.

***§ 2º** Na ausência de Membros o Presidente da Comissão poderá convocar os Suplentes para substituição.*

***§ 3º** Excepcionalmente, e quando não houver suplentes disponíveis, o Membro poderá solicitar, mediante prévia autorização do Presidente da Comissão, a sua substituição por outro servidor do Tribunal de Contas.*

***Art. 5º** São deveres dos Membros da Comissão Permanente:*

***I -** participar das reuniões da Comissão Permanente de forma ativa e diligente;*

II - emitir parecer, quando designado pelo Presidente, sobre as questões atribuídas à Comissão;

***III -** ter presença em, pelo menos, 70% (setenta por cento) das reuniões realizadas ao longo do ano, podendo eventuais ausências serem justificadas ao Presidente da Comissão;*

***IV -** propor ao Presidente da Comissão assuntos a serem debatidos no âmbito da Comissão;*

V - votar nas reuniões presenciais ou virtuais da Comissão;

***VI -** auxiliar o Presidente da Comissão no cumprimento desta regulamentação.*

***Parágrafo único.** Os Membros de uma Comissão Permanente poderão integrar outras Comissões Permanentes.*

***Art. 6º** No início de cada exercício, a Comissão Permanente elaborará e aprovará o seu Plano de Trabalho Anual, incluindo as propostas de temas a serem debatidos no período, que será encaminhado para conhecimento do Presidente do Tribunal de Contas.*

***§ 1º** Além das ações estabelecidas no Plano de Trabalho Anual, as*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Comissões Permanentes poderão ser demandadas em assuntos específicos, pelas autoridades relacionadas no Art. 62 da Resolução Normativa 16/2021, alterado pela Emenda Regimental 01/2022, bem como poderão incluir ou alterar ações do Plano de Trabalho Anual mediante prévia justificativa e comunicação ao Presidente do Tribunal de Contas.

***§ 2º** Todas as demandas incumbidas à Comissão Permanente serão protocoladas e autuadas pelo setor competente do Tribunal de Contas e após numeradas, tramitadas ao respetivo Presidente, que assinará os prazos para análise e conclusão a depender do assunto.*

***Art. 7º** As Comissões Permanentes reunir-se-ão com a frequência e periodicidades aprovadas nos respectivos Planos de Trabalho, podendo ser convocadas reuniões extraordinárias pelo Presidente da Comissão.*

***§ 1º** As reuniões das Comissões Permanentes serão realizadas na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de forma presencial ou remota, a critério do respectivo Presidente.*

***§ 2º** As reuniões das Comissões Permanentes serão instaladas com a presença de, no mínimo, 4 (quatro) membros, devendo ser, um deles, obrigatoriamente o Presidente ou quem estiver no exercício da função, conforme previsto no § 1º do artigo 4º desta Resolução.*

***Art. 8º** Nas deliberações da Comissão, cada um de seus integrantes terá direito a um voto, e, na sua ausência, a votação caberá ao Suplente, quando convocado.*

***§ 1º** As questões, atividades e relatórios das Comissões Permanentes devem ser objeto de consenso entre os membros ou, caso não haja consenso, por votação, exigida a aprovação da maioria simples de seus membros.*

***§ 2º** As Comissões Permanentes poderão dispor de plataforma*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

eletrônica para registro da votação dos Membros e deliberação virtual nas matérias, assuntos e processos pautados e autorizados pelo Presidente da Comissão.

***§ 3º** As matérias e deliberações decididas nas reuniões das Comissões Permanentes serão lavradas em atas, redigidas de forma sumária e com clareza, devendo constar, além dos pontos mais relevantes das discussões, a relação dos membros presentes, eventuais convidados, deliberações, providências solicitadas, responsabilidades e prazos, que ficarão arquivadas, em meio digital, na sede do Tribunal de Contas.*

***Art. 9º** O produto das deliberações das Comissões Permanentes será apresentado na forma de parecer ou relatório e submetido ao Plenário pelo Presidente do Tribunal de Contas, **quando necessário**, nos termos estabelecidos no artigo 62-K da Resolução Normativa 16/21, acrescido pela Emenda Regimental 1/2022.*

***§ 1º** Quando demandadas pelas autoridades relacionadas no artigo 62 da Resolução Normativa 16/2021, acrescido pela Emenda Regimental 1/2022, as Comissões Permanentes, após deliberações, encaminharão àquelas os respetivos pareceres ou relatórios.*

***§ 2º** Os pareceres e relatórios serão redigidos por escrito, de forma fundamentada, em termos explícitos sobre as questões debatidas e suas conclusões, contendo ementa indicativa da matéria a que se referir.*

§ 3º As atividades e deliberações da Comissão Permanente em processos de controle externo deverão seguir o rito e a forma nos termos do Regimento Interno e das normas específicas que tratam o assunto.

***Art. 10.** Quando a Comissão Permanente, por sua maioria, julgar que a questão apresentada não deva ter andamento, a proposta será arquivada por decisão do Presidente da Comissão, e comunicada ao Presidente do Tribunal de Contas.*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Art. 11. *As Comissões Permanentes serão assistidas por servidores ou colaboradores do Tribunal de Contas, escolhidos pelo respectivo Presidente e designados ou nomeados pelo Presidente do Tribunal, que terão a incumbência de:*

I - *redigir as atas e minutas de documentos da Comissão;*

II - *organizar a agenda da Comissão, a pauta das reuniões, a sistemática de votação, o registro dos votos e o protocolo dos trabalhos/processos com o seu andamento;*

III - *organizar a expedição de convites e comunicações internas/externas da Comissão, bem como a confirmação de recebimento ou presença;*

IV - *dar conhecimento aos Membros sobre as convocações do Presidente da Comissão;*

V - manter atualizados os registros necessários ao controle de designação de relatores e suplentes;

VI - *preparar o ambiente e os recursos necessários para realização das reuniões presenciais e virtuais;*

VII - *auxiliar na elaboração e controle das ações e atividades do Plano de Trabalho Anual da Comissão;*

VIII - *auxiliar nas pesquisas, nos levantamentos e na produção de conhecimento necessários aos trabalhos da Comissão;*

IX - *manter organizados os arquivos e documentos da Comissão;*

X - *atender as solicitações feitas pelo Presidente da Comissão e pelo Secretário Executivo.*

Art. 12. *A Comissão Permanente elaborará, ao final de cada exercício e com apoio da equipe mencionada no Art. 11 desta Resolução, relatório dos projetos, ações e atividades desenvolvidos, apresentando-o ao Presidente da Comissão, que encaminhará ao Presidente do Tribunal de Contas.*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Art. 13. *As normas necessárias ao desenvolvimento das rotinas de trabalho da Comissão Permanente serão editadas por seu respectivo Presidente.*

Art. 14. *As Comissões Permanentes podem submeter ao Presidente do Tribunal de Contas, nos termos do Regimento Interno, propostas normativas que disciplinem, de forma específica, as matérias, os programas e/ou os projetos afetos à sua competência.*

Art. 15. *Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Presidente da Comissão, em acordo com o Presidente do Tribunal de Contas.*

Art. 16. *Esta Resolução Normativa entrará em vigência na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial os §§ 2º e 3º do art. 1º da Resolução Normativa 13/2021.*

O **Art. 1º, § 1º, § 2º, da Resolução Normativa 23, de 2025:**

Art. 1º ***As Mesas Técnicas serão presididas pelo Presidente do Tribunal****,* ***a quem incumbe decidir sobre sua admissibilidade e composição****, bem como presidir as sessões de abertura e de encerramento.*

§ 1º ***A presidência das Mesas Técnicas poderá ser delegada, a critério do Presidente do Tribunal, ao Presidente da Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo****.*

§ 2º ***Ao deliberar sobre a admissibilidade e a composição das Mesas Técnicas****, o Presidente do Tribunal poderá considerar, como subsídio técnico e sem caráter vinculante, o pronunciamento do Presidente da Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo.*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

CAPÍTULO IV – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA CAPTURA INSTITUCIONAL

4.1. O Pecado Original do Controle Externo: O Golpe Regimental da Resolução Normativa nº 16/2021 e a Extinção Ilegal das Câmaras

O desmonte estrutural do modelo de controle externo em Mato Grosso encontra o seu marco inaugural na edição da Resolução Normativa nº 16 de 2021, ato eminentemente administrativo por meio do qual o Tribunal de Contas estadual operou uma usurpação da competência do legislador primário e extinguiu, de forma unilateral, as suas Câmaras fracionárias de julgamento paritário **e excluiu os Auditores Substitutos de Conselheiro** da estrutura formal do Tribunal.

A gravidade do vício revela-se intransponível sob a ótica processual constitucional, na medida em que uma norma administrativa de caráter secundário revogou a estrutura orgânica fixada na Lei Complementar estadual nº 269 de 2007 (Lei Orgânica do TCMT), que expressamente consagrava as Câmaras e os Auditores Substitutos de Conselheiro em sua composição estrutural. Esse divórcio com a legalidade estrita contamina de nulidade absoluta todo o edifício normativo subsequente, atraindo a incidência da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento.

Em lugar das Câmaras, criou-se as chamadas **"Comissões Permanentes"**. O nome, contudo, é um eufemismo para ocultar sua real natureza. Não são meros comitês técnicos, mas sim órgãos com **poder decisório**, como confessa o próprio Regimento Interno:

Dispositivo Impugnado (RITCE-MT, Art. 62):

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

> ***Art. 62*** *As Comissões Permanentes são órgãos colegiados técnicos consultivos e* ***deliberativos****, atuantes no nível de decisão estratégica do Tribunal* [...].

A atribuição de poder "deliberativo" a um órgão que não ao Tribunal Pleno ou às Câmaras constitucionais é a prova da usurpação. Na prática, o TCE-MT criou, por meio de um ato infralegal, suas próprias "Câmaras de Julgamento" de fachada, com uma composição que permitia a nomeação de servidores comissionados e até mesmo de Conselheiros aposentados.

A extinção das Câmaras fracionárias agride diretamente o princípio da simetria federativa estabelecido no artigo 75 da Constituição Federal, o qual impõe aos estados-membros o dever de reproduzir o desenho organizacional, de composição e de fiscalização consagrado no âmbito do Tribunal de Contas da União.

O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.541/BA, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, fixou o entendimento de que a autonomia político-administrativa dos entes subnacionais não lhes confere a prerrogativa de desfigurar a ossatura permanente do controle externo delineada pela Carta da República, sendo de observância compulsória a existência de colegiados fracionários técnicos paritários. Veja a ementa;

> **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTES. 57 E 58 DA LEI COMPLEMENTAR BAIANA N. 5/1991 E ART. 5º, § 3º, INCS. IE II, DA LEI BAIANA N. 7.879/2001. REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CARGOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TRANSPOSTOS PARA O DE AUDITOR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NATUREZA E**

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL DISTINTAS DAQUELAS DE AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ART. 73, §§3º E 4º). CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, INC. II, E 75, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Impossibilidade de equiparação legislativa da carga de auditor, categorias jurídicas e de controle externo, do Tribunal de Contas baiano ao de auditor do Tribunal de Contas da União, de estatura e atribuições separadas. Contrariedade dos arts. 37, inc. II, e 75 da Constituição da República. 2. Necessidade de edição de lei estadual para criação da carga específica de auditor ao qual se refere o art. 73, §§ 2º e 4º, a ser fornecido por concurso público. 3. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente com modulação de efeitos a partir de doze meses da publicação da conclusão do julgamento.
(STF, Plenário, DJe de 04/05/2021**)**

No mesmo sentido, o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da ADI 6.941/SC (**DOC 20**), registrou que a simetria orgânica e de fiscalização constitui pilar do federalismo cooperativo de equilíbrio, obstando que normativas locais aniquilem a especialização e o controle recíproco inerentes à atuação das Câmaras, cuja supressão joga o Tribunal em um ambiente de centralização autocrática imune ao sistema constitucional de freios e contrapesos. Nas palavras do relator: "**Nos termos do art. 75 da Constituição, os Estados e o Distrito Federal devem adotar, no que couber, o modelo constitucional de organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas da União, como decorrência da aplicação do princípio da simetria**. "

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

4.2. A Inversão da Hierarquia do Controle Externo e a Desnaturação do Consensualismo Administrativo

Uma vez consumado o ato de força regimental, a etapa seguinte foi buscar um verniz de legalidade para a estrutura que já operava à margem da lei. Em 19 de dezembro de 2022, foram sancionadas, no mesmo dia, as Leis Complementares nº 751 e 752.

Esses diplomas, no entanto, nasceram com um vício de origem insanável: seu único propósito foi o de conformar a Lei Orgânica a uma realidade administrativa já flagrantemente inconstitucional.

A Lei Complementar nº 751/2022, ao reescrever a estrutura do TCE-MT, promoveu um triplo desmonte:

1. "Legalizou" as Comissões Permanentes, inserindo-as formalmente na Lei Orgânica (Art. 87, VII);
2. Revogou tacitamente as "Câmaras", que constavam no inciso II do mesmo artigo na redação anterior;
3. Excluiu os "Auditores Substitutos de Conselheiros" da lista de órgãos do Tribunal, consolidando a marginalização da magistratura técnica de contas.

A Lei Complementar nº 752/2022, por sua vez, instituiu um novo Código de Processo talhado para essa estrutura anômala, consolidando o poder decisório em órgãos sem estatura constitucional.

Em suma, o que se tem é uma cronologia de fraude à Constituição: primeiro, uma Resolução revoga a Lei; depois, uma nova Lei é editada para validar a

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Resolução ilegal. O resultado é a substituição do modelo constitucional de Câmaras paritárias por "Comissões Permanentes" compostas por julgadores *ad nutum*, colocando em xeque todo o sistema de controle externo e as garantias dos jurisdicionados.

4.2.1 O Consensualismo Administrativo no Tribunal de Contas de Mato Grosso

A par do vício orgânico originário, o **artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 752 de 2022** transformou a consensualidade e a autocomposição em diretrizes processuais **ordinárias e absolutas** do processo de contas. Ao erigir o consenso a um patamar de equivalência com os deveres cogentes de fiscalização e auditoria, a lei complementar mato-grossense abriu margem para que ilegalidades na gestão pública sejam transacionadas à margem do devido processo legal substantivo.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao iniciar a fixação dos parâmetros interpretativos sobre a consensualidade nas Cortes de Contas no âmbito da ADPF 1183, estabeleceu que os mecanismos de autocomposição possuem caráter subsidiário e excepcional. Conforme o voto proferido pelo eminente Relator, Ministro Edson Fachin, tais procedimentos apenas guardam harmonia com a Constituição Federal quando restritos à recomposição patrimonial decorrente de processos de **Tomada de Contas Especial**, visto que esse rito detém expressa **autorização legal**. A generalização do modelo consensual fora de tais balizas viola o **princípio da legalidade administrativa** e o **postulado da indisponibilidade do interesse público**, previstos no artigo 37, *caput*, da Carta da República.

A materialização desse desvio principiológico encontra-se na **Resolução Normativa nº 12/2021-TP**, que instituiu a chamada "Mesa Técnica". O ato

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

infralegal, em seus "considerandos", constrói uma elaborada justificativa, citando o Código de Processo Civil e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para defender que a consensualidade seria uma "solução preferencial", e não excepcional.

Contudo, a amplitude conferida a este instrumento revela sua verdadeira finalidade: criar um "balcão de negócios" para a administração de ilegalidades. O **artigo 1º, § 3º**, da referida resolução, oferece um rol meramente exemplificativo ("hipóteses não taxativas") de cabimento, que inclui:

> I – **estabelecer** consenso sobre temas objetos de consultas formais;
> (...)
> IV – **esclarecer e/ou solucionar matéria controvertida em processo de fiscalização**;
> V – **apoiar a construção de solução técnico-jurídica em projetos de interesse dos fiscalizados** que possam atrair a competência fiscalizatória do TCE-MT;

Fica evidente que o objetivo não se restringe a recompor o erário, mas sim a "solucionar" controvérsias em plena fiscalização, abrindo uma perigosa via para que irregularidades sejam negociadas e convalidadas, em clara ofensa à indisponibilidade do interesse público.

A subversão do devido processo legal é confessada no **§ 4º do mesmo artigo 1º**, que autoriza a Mesa Técnica a **"substituir a manifestação prévia do gestor, a critério do Relator"**. Ou seja, troca-se o contraditório formal, documentado e público por um procedimento de negociação a portas fechadas.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Se os vícios materiais do *objeto* do consenso já são graves, a inconstitucionalidade do *procedimento* é ainda mais flagrante. O **Artigo 3º** da resolução é o coração do mecanismo, pois viola frontalmente o **Princípio do Juiz Natural** (art. 5º, LIII, CF/88) e institui um verdadeiro **tribunal de exceção** (art. 5º, XXXVII, CF/88).

A afronta se manifesta de duas formas principais:

1. **Usurpação da Competência do Relator Natural:** O Art. 3º, I, confere ao Presidente da CPNJur — um órgão administrativo e de composição híbrida, o poder de **decidir sobre a admissibilidade** das Mesas Técnicas. Na prática, isso cria uma autoridade que pode avocar para si, de forma discricionária, a condução de um processo que deveria ser distribuído aleatoriamente a um Conselheiro ou Auditor Substituto. Ignora-se, com isso, a preocupação central do voto do Ministro Flávio Dino na **ADPF 1183**, que é a preservação da competência do relator natural.

2. **Concentração de Poder e Ausência de Imparcialidade:** Além de admitir o procedimento, o mesmo Presidente da CPNJur acumula as funções de organizar, presidir e definir os participantes da Mesa Técnica (Art. 3º, II e IV). Isso aniquila qualquer resquício de imparcialidade, pois uma única figura controla quem pode falar, sobre o que se pode falar e qual será o resultado do "consenso", viabilizando a violação à **ADI 6.918/GO**, que veda o exercício de poder deliberativo por não magistrados.

Em síntese, enquanto o Artigo 1º da resolução cria um perigoso cenário para a negociação de ilegalidades, **é o Artigo 3º que entrega a chave deste cenário a um único ator, instituindo um rito processual paralelo que burla a distribuição, o**

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

contraditório e a imparcialidade, características essenciais do devido processo legal em qualquer esfera, especialmente na de controle.

Portanto, o "consensualismo" no TCE-MT não é apenas uma afronta à indisponibilidade do interesse público, mas um mecanismo processual paralelo, operado por um órgão de exceção, desenhado para contornar o rito legal e constitucional do controle externo e que tem se mostrado um verdadeiro balcão de negócios.

4.3. A Usurpação do Princípio do Juiz Natural das Contas e o Esvaziamento da Competência do Relator (Violação ao artigo 5º, inciso LIII, combinado com o Artigo 73, § 3º e Art. 75 da Constituição Federal)

A operacionalização prática desse modelo consensual concentrou superpoderes na figura do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, destruindo a independência funcional dos conselheiros relatores. O artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, da Resolução Normativa nº 23 de 2025, outorgou à Presidência do órgão a prerrogativa exclusiva de decidir de forma monocrática sobre a admissibilidade das propostas de acordo e, simultaneamente, de designar livremente os membros que irão compor as chamadas Mesas Técnicas de conciliação. A **Resolução Normativa nº 23 de 2025,** combinada com a **Portaria 13/2026** (**DOC 13**), consagra a concentração de poderes na Presidência da Corte de Contas:

> **Resolução Normativa nº 23 de 2025,** ***Art. 1º*** *As Mesas Técnicas serão presididas pelo Presidente do Tribunal, a quem incumbe decidir sobre sua admissibilidade e composição, bem como presidir as sessões de abertura e de encerramento. § 1º A presidência das Mesas Técnicas poderá ser delegada, a*

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

critério do Presidente do Tribunal, ao Presidente da Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo.

***Portaria 13/2026**, **Art. 1º** A Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo (CPNjur), estruturada nos termos do art. 62-I da Resolução Normativa nº 16/2021 e do art. 1º da Resolução Normativa nº 06/2023, passa a ser composta pelos seguintes membros titulares:*

- ***I – Sérgio Ricardo de Almeida**, na qualidade de Presidente;*

[...]

***Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial a **Portaria nº 036/2024**.*

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, em Cuiabá-MT, 02 de março de 2026.

Conselheiro SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

Presidente do TCE-MT

Esse desenho normativo viola frontalmente o princípio do juiz natural das contas, extraído do artigo 5º, inciso LIII, combinado com o Artigo 73, § 3º e Art. 75, da Constituição Federal, ao permitir que um órgão de direção política retire o processo do seu julgador natural sorteado de forma impessoal. A condução de procedimentos de consenso por um colegiado escolhido discricionariamente pela Presidência consubstancia um verdadeiro tribunal de exceção interna. Esse arranjo desafia diretamente a orientação manifestada pelo Ministro Flávio Dino no julgamento da ADPF 1183, oportunidade em que se assentou ser atribuição **exclusiva e indelegável de cada Relator decidir e conduzir as soluções consensuais** nos processos sob sua respectiva competência processual.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Essa usurpação, antes velada, torna-se explícita e inegável com a edição da Resolução Normativa nº 06/2023. O seu art. 4º, VIII, ao autorizar a presidência das Comissões a "designar... **relatores** e **distribuir-lhes a matéria**", confessa a criação de um rito processual fantasma, materializando um verdadeiro tribunal de exceção que opera à margem da competência soberana do Plenário.

4.4. O Hibridismo Deliberativo Ilegal: A Atribuição de Poder Decisório de Mérito a Cargos Comissionados

A desfiguração institucional agravou-se pela transferência de poder decisório de mérito para agentes não integrantes da magistratura de contas. O **artigo 1º da Lei Complementar nº 751 de 2022**, que alterou a redação do **artigo 87 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**, lido em conjugação com o **artigo 1º, parágrafo 4º, da Resolução Normativa nº 13 de 2021**, conferiu direito a voto deliberativo nas decisões da Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo a servidores ocupantes de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, como o Consultor Jurídico-Geral, modelo que desafia o fixado pela ADI 6918/GO, de 07/08/2025, da relatoria do Ministro Edson Fachin.

O que a RN 13/2021 iniciou, a Resolução Normativa nº 6/2023 consolida e agrava de forma alarmante. A nova norma não apenas formaliza o poder de voto de quatro servidores comissionados, criando uma maioria administrativa contra os membros de carreira, como concebe o absurdo jurídico de permitir que Conselheiros aposentados – cujo vínculo com o Estado foi rompido por força do art. 37, § 14, da CF/88 – presidam órgãos com poder decisório, **podendo atuar como Presidentes ou vice Presidentes do colegiado.** Trata-se de uma fraude à Constituição, que viola de forma literal a tese firmada na ADI 6.918/GO, na ADI 6655/SE e o princípio republicano da investidura.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

A Constituição reservou à Administração um regime jurídico minucioso e o cargo em comissão é uma categoria excepcional. A sua existência, como o STF tem reiteradamente decidido, só se justifica para funções de **direção, chefia e assessoramento**, fundadas em um estrito vínculo de confiança.

Funções técnicas, operacionais e, sobretudo, **judicantes**, que exigem imparcialidade e independência, são absolutamente incompatíveis com o provimento em comissão. O vínculo de confiança de um servidor comissionado é com quem o nomeia, e não com as garantias de um julgamento isento.

Ao criar "Comissões Permanentes" com **poder deliberativo** e entregar seu comando a agentes sem as garantias da magistratura, o TCE-MT fez exatamente o que a **ADI 6.918/GO** veda: instituiu um **tribunal de exceção** por via administrativa, um corpo de julgadores *ad nutum,* que opera à margem do modelo constitucional. Trata-se de uma afronta direta não apenas ao princípio republicano, mas à própria autoridade das decisões desta Corte.

Essa arquitetura normativa ofende os artigos 37, incisos II e V, da Constituição Federal, comprometendo a imparcialidade exigida na fiscalização de verbas públicas. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal vedou categoricamente essa inserção funcional ao julgar a ADI 6.918/GO, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin. Naquela oportunidade, fixou-se o entendimento de que os cargos de provimento em comissão restringem-se ao desempenho de atribuições acessórias de direção, chefia e assessoramento, sendo-lhes **vedado o exercício de competências deliberativas de mérito ou atos de natureza judicante**, os quais pressupõem as garantias constitucionais de independência, vitaliciedade e inamovibilidade conferidas aos membros efetivos do colegiado.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Conforme consignou o Ministro Alexandre de Moraes em seu voto na mencionada assentada, a criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas e operacionais, que dispensam a confiança pessoal da autoridade pública no servidor nomeado, contraria a exigência do concurso público como regra moralizadora da gestão.

4.5. A Marginalização dos Auditores Substitutos e o Exercício Decisório por Membros Inativos

O modelo de Mato Grosso operou um duplo atentado à simetria constitucional, ao promover o rebaixamento da carreira técnica dos auditores substitutos, retirando-os da estrutura do Tribunal (art. 6º e art. 44, ambos do RITCMT - Anexo Único da Resolução Normativa nº 16/2021), e outorgar competência diretiva a conselheiros aposentados e de voto a servidores *ad nutum*.

O artigo 62-I, parágrafo 1º, do Regimento Interno, permitiu que conselheiros aposentados assumissem a presidência e a condução de comissões permanentes dotadas de poder deliberativo estratégico. Paralelamente, o artigo 44 do diploma regimental vedou expressamente que os auditores substitutos de conselheiro exercessem a liderança dessas estruturas, relegando-os a uma fase de atuação instrumental.

Essa exclusão deliberada da carreira concursada das instâncias de governança jurídica da Corte de Contas encontra-se confessada na exposição de motivos e nos considerandos da **Emenda Regimental nº 11 de 2025**, ao registrar textualmente que a atuação do auditor substituto é mais bem aproveitada nas fases ordinárias de instrução e preparo dos feitos, cabendo o julgamento definitivo e estratégico aos

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

membros componentes da direção política do Tribunal. Isso se deve ao fato já comprovado de que as antigas Câmaras de julgamento cederam espaço para as Comissões Permanentes, colegiados proibidos ao Auditor Substituto de Conselheiro de forma expressa (não pode presidir – art. 44, RN 16/2021) e tácita (não tem assento permanente como vogal – RN 13/2021) conforme determinação da questionada engenharia normativa do TCE-MT.

Essa engenharia quebra a simetria federativa consagrada nos artigos 73, parágrafos 3º e 4º, e 75 da Constituição Federal, além de aviltar as garantias da magistratura previstas no artigo 93, inciso VI, da Lei Maior. A outorga de funções de voto e direção a membros inativos configura uma anomalia no desenho republicano, uma vez que o ato de aposentadoria cessa definitivamente a jurisdição do agente público**, impedindo-o de exercer legitimamente parcelas de poder estatal e de conformar a jurisprudência da Corte.**

De outra face, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar a **ADI 5530** sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que restringem a atuação dos Auditores Substitutos a pareceres meramente opinativos, fixando a tese vinculante de que o desenho constitucional confere aos auditores substitutos a plenitude da judicatura de contas, abrangendo o julgamento de processos e a relatoria autônoma nos colegiados.

A heterogeneidade e o pluralismo na composição dos Tribunais de Contas constituem exigências rígidas do texto constitucional, cuja integridade foi defendida no julgamento recentíssimo da **ADO 87/BA**, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli. Naquela assentada, o Plenário reafirmou a teoria do pensamento jurídico do possível aplicada à interpretação das vagas das Cortes de Contas, asseverando que o avanço descontrolado de modelos de nomeação livre ou o esvaziamento das vagas cativas

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

destinadas aos auditores aprovados em concurso de provas e títulos deprime o desenho republicano de controle e frustra a representação paritária exigida pela simetria federativa.

Conforme as lições de Peter Häberle[1] incorporadas ao julgado, a força regulatória da Constituição em uma sociedade pluralista exige que as estruturas técnicas não sejam asfixiadas por casuísmos administrativos, sob pena de restar inviabilizado o regular funcionamento da própria fiscalização financeira.

4.6. A Configuração do Estado de Coisas Inconstitucional e o Risco de Metástase Federativa

A articulação coordenada desses diplomas normativos e regimentais gerou um bloqueio estrutural nos mecanismos ordinários de controle externo do Estado de Mato Grosso, caracterizando um autêntico Estado de Coisas Inconstitucional. Diante da captura das esferas internas de fiscalização por regras de exceção regimental e pelo esvaziamento das instâncias técnicas paritárias, o sistema perdeu a capacidade de autocorreção pelos meios processuais comuns, exigindo a intervenção enérgica da jurisdição constitucional concentrada.

A urgência desse provimento de inconstitucionalidade integral evidencia-se pela constatação de que o modelo inconstitucionalizado mato-grossense inspirou de forma literal a redação do Projeto de Lei nº 4346 de 2025 (**DOC 17**) atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Caso este Supremo Tribunal Federal não declare a invalidade total do paradigma estadual, consolidar-se-á um efeito de metástase

[1] Ver HÄBERLE, Peter. *Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição*. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

institucional com potencial de estender a hipertrofia das presidências e o esvaziamento da magistratura técnica de contas para todas as unidades da federação, pondo em risco a integridade do regime republicano nacional.

CAPÍTULO V – DO RESUMO DA PEÇA E DO QUADRO SINÓPTICO DE INCONSTITUCIONALIDADES

Com o propósito de sintetizar a engenharia de captura institucional descrita e propiciar uma visão panorâmica das colisões normativas demonstradas, apresenta-se o seguinte quadro sinóptico detalhando as normas impugnadas, os mecanismos práticos de violação e os respectivos paradigmas jurisprudenciais deste Supremo Tribunal Federal:

Norma e Dispositivo Inconstitucional	**Mecanismo Prático da Captura**	**Precedente do STF e Violação Constitucional**
LC nº 752/2022, Art. 2º, IV e **RN nº 12/2021,** art. 1º, *caput*, parágrafos 3º e 4º, e art. 3º	Transmuda o consenso em regra processual ordinária ampla, relativizando a fiscalização.	**ADPF 1183/DF** (Voto Min. Edson Fachin, 12/02/2026). Consenso restrito à Tomada de Contas Especial. Ofensa ao artigo 37, *caput* (legalidade e indisponibilidade do interesse público). Ofensa ao Princípio da Simetria (art. 75), **ADI 6.941/SC**

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Norma e Dispositivo Inconstitucional	Mecanismo Prático da Captura	Precedente do STF e Violação Constitucional
RN nº 23/2025, Art. 1º, §§ 1º e 2º e **RN nº 12/2021**	Concentra na Presidência a admissão, composição e condução das Mesas Técnicas.	**ADPF 1183/DF** (Voto Min. Dino, 12/02/2026). Condução pertence ao Relator sorteado. Ofensa ao Princípio do Juiz Natural (art. 5º, LIII c/c art. 75).
LC nº 751/2022, Art. 1º, **RN nº 13/2021**, Art. 1º, § 4º, **RN 06/2023**	Concede voto decisório de mérito sobre contas a servidores comissionados (*ad nutum*).	**ADI 6918/GO** (Rel. Min. Fachin, DJe 11/11/2025). Vedada judicatura a cargos comissionados. Ofensa ao artigo 37, II e V, e art. 75 da Carta Magna.
RITCEMT, Art. 6º, VII, Art. 44 e **RN nº 16/2021**	Golpe regimental infralegal: suprime as Câmaras paritárias e as substitui por Comissões; remove o cargo Auditor Substituto de Conselheiro da estrutura do Tribunal - rebaixamento sistemático pela via regimental.	**ADI 4541/BA** (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04/05/2021). Obrigatoriedade da estrutura de Câmaras por simetria federativa obrigatória (art. 75).

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Norma e Dispositivo Inconstitucional	Mecanismo Prático da Captura	Precedente do STF e Violação Constitucional
RITCEMT, Art. 62-I, § 1º (Emenda Regimental nº 6/2023)	Permite a conselheiros aposentados (inativos) exercer a direção e voto nas Comissões Permanentes.	**ADO 87/BA** (Rel. Min. Toffoli, j. 24/03/2026) e **ADI 5530/MS** (DJe 06/06/2023). Inatividade cessa a jurisdição. Ofensa à heterogeneidade simétrica do art. 75.
RN 06/2023	Comissões Permanentes: Tribunais de Exceção em ação	**ADI 6.918/GO**

CAPÍTULO VI – DOS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR

A fumaça do bom direito encontra-se plenamente evidenciada pela demonstração objetiva de que o complexo normativo de Mato Grosso colide frontalmente com as teses jurídicas fixadas por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5530, 6918, 6941, 4151, ADO 87, além de desafiar a orientação encaminhada pelo colegiado no julgamento da ADPF 1183 e diversas normas constitucionais.

A prova definitiva, que transforma a plausibilidade em certeza, é o **Projeto de Lei Complementar nº 52/2026** (**DOC 11**), de autoria do próprio Tribunal de Contas.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Como será detalhado no capítulo seguinte, o documento é uma **confissão institucional** de que todo o arranjo normativo foi deliberadamente arquitetado para esvaziar e aniquilar a carreira da magistratura de contas, em um ato de fraude à jurisdição desta Corte.

O perigo da demora qualifica-se pelo prejuízo contínuo decorrente da celebração diária de negócios processuais desprovidos de crivo técnico independente, afetando o patrimônio público sob uma aparente legalidade. Soma-se a isso a necessidade imperiosa de que esta Suprema Corte emita um sinal de profilaxia constitucional para suspender a eficácia desse laboratório legislativo, impedindo que o modelo sirva de justificativa para o avanço do Projeto de Lei nº 4346 de 2025 no Congresso Nacional

O perigo na demora é, na verdade, múltiplo, cumulativo e qualificado pela má-fé institucional. Ele, o perigo na demora, é flagrante e se renova a cada dia, sendo a recente edição da Resolução Normativa nº 6/2023 a prova mais contundente da urgência. Longe de cessar os atos inconstitucionais, o Tribunal de Contas aprofunda-os, demonstrando uma intenção deliberada de consolidar esse sistema de controle paralelo. A manutenção da eficácia de tais normas permite que decisões sobre o erário continuem a ser tomadas por órgãos ilegítimos, gerando um quadro de insegurança jurídica e de dano irreparável que apenas a suspensão imediata pode conter.

Por fim, a necessidade de pronta intervenção é acentuada pela **Portaria nº 018/2026** (**DOC. 14**). Editada na mesmíssima data em que este STF julgava a **ADO 87/BA** (24/03/2026), a portaria designou uma Chefe de Gabinete, servidora em cargo de confiança, para exercer funções de relatoria em substituição a um Conselheiro titular.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Este ato não é um mero equívoco; é a materialização de uma cultura que despreza a natureza técnica do controle externo e a substitui por critérios de confiança pessoal e política. A prática é idêntica à lógica já rechaçada por esta Suprema Corte na **ADI 6655 SE**, que, ao analisar a composição dos Tribunais de Contas, assentou:

> *1. A Constituição reservou à Administração um regime jurídico minucioso na conformação do interesse público a fim de resguardar a isonomia e eficiência na formação dos seus quadros, do qual decorre a excepcionalidade da categoria "cargo em comissão". [...] 4.* ***Inconstitucionalidade material*** *do §3º e caput do art. 9º da LCE 232/2013, na redação dada pelo art. 1º da LCE 256/2015, visto que* ***conferem a um "cargo em comissão" (Coordenadores de Unidade Orgânica do Tribunal), atribuições de Estado exclusivas de cargo de provimento efetivo integrante do quadro próprio do TCE/SE****, em violação aos arts. 37, II e V, e também aos arts. 70, 71, 73 e 75 da CRFB.[...]*

Ao substituir um Conselheiro, que possui garantias de magistrado, por uma servidora de livre nomeação, o TCE-MT ignora que a função de controle é eminentemente técnica e deve ser exercida por agentes de carreira. Tal ato viola diretamente o **art. 75 c/c o art. 73 da Constituição Federal**, que impõem o modelo federal de composição e garantias, e ofende os princípios da **moralidade** e da **impessoalidade** insculpidos no **art. 37 da Carta Magna**.

A portaria, portanto, é a prova cabal de que a usurpação das funções judicantes por servidores destituídos de garantias constitucionais é uma prática rotineira e deliberada, que não cessará sem a intervenção do guardião da Constituição.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

CAPÍTULO VII - DA CONFISSÃO INSTITUCIONAL COMO FATO NOVO IMPEDITIVO DA MODULAÇÃO E AGRAVANTE DO *PERICULUM IN MORA*

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é instruída com o **Projeto de Lei Complementar nº 52/2026 (DOC. 20)**, de autoria do próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Este documento é um fato jurídico recente que integra a causa de pedir, revelando-se como **confissão institucional qualificada** que demonstra, de forma cabal, a arquitetura do desmonte em curso e o dolo na captura do controle externo.

A análise de seu teor e, principalmente, de seu relatório técnico oficial, possui tripla eficácia processual: **(i)** qualifica o *fumus boni iuris*, transmutando a plausibilidade em certeza material da inconstitucionalidade; **(ii)** agrava o *periculum in mora*, ao provar que o projeto de captura está em fase de consolidação legislativa iminente; e **(iii)** afasta qualquer hipótese de modulação de efeitos, ao revelar dolo confessado, incompatível com a proteção da confiança.

O PLC 52/2026 não é um ato isolado, mas o ápice de uma engenharia progressiva de desmonte, o ato final que busca aniquilar a carreira da magistratura técnica de contas. A sua força probatória reside nas três confissões nucleares contidas em seu relatório técnico oficial:

- **Primeira Confissão: A Extinção Deliberada das Câmaras para Esvaziar o Cargo.** O relatório admite textualmente que a criação das Câmaras foi a "premissa estruturante" para a existência do cargo de Auditor e que houve "superação integral desse pressuposto fático-institucional" porque as Câmaras

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

se revelaram "ineficientes". Em tradução jurídica, o TCE-MT confessa que eliminou o espaço constitucional de atuação do Auditor por decisão administrativa, violando a simetria obrigatória (art. 75, CF) e a *ratio decidendi* da **ADI 4.541/BA**.

- **Segunda Confissão: O Modelo Foi Projetado para Excluir o Magistrado de Carreira.** Adiante, o documento afirma que "o modelo organizacional e decisório atualmente vigente [...] não demanda a atuação de Auditores Substitutos de Conselheiro (ASC) em sua composição" e que, "desde 2022, nenhuma sessão plenária contou com a participação de ASC na condição de substituto". Trata-se da confissão de que o sistema foi conscientemente redesenhado para operar sem magistrados de carreira, em afronta direta à **ADO 87/BA**. A **Portaria nº 018/2026 (DOC. 11)**, que comprova a substituição de Conselheiro por servidor comissionado no mesmo dia do julgamento da ADO 87/BA, é a prova material desse dolo.

- **Terceira Confissão: Fraude à Jurisdição do STF (Ataque à ADI 7.034/MT).** Por fim, o art. 2º do PLC 52/2026 propõe a revogação expressa do art. 95 da LC 269/2007, cuja constitucionalidade foi declarada por unanimidade por esta Suprema Corte na **ADI 7.034/MT**, há menos de 10 meses. Configura-se, assim, insubordinação institucional e fraude à jurisdição constitucional, buscando esvaziar a autoridade de decisão com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante (art. 102, §2º, CF).

  A confissão de dolo, portanto, é inequívoca.

• **Quarta Confissão (Implícita): A Aniquilação da Lista Tríplice e a Fraude à Composição do Tribunal.** Ao propor a redução do quadro de Auditores para um único cargo, o PLC 52/2026 gera uma consequência

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

material indefensável: a **inviabilização fática da lista tríplice** para preenchimento de vagas de Conselheiro, conforme determina o **art. 73, § 2º, I, da Constituição Federal**, aplicável aos Estados por força do Princípio da Simetria (art. 75, CF).

A obrigatoriedade de espelhar o modelo federal não é uma mera faculdade, mas uma imposição constitucional, como já assentado por esta Suprema Corte na **ADI 4.541/BA**, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Naquele julgamento, o Tribunal foi inequívoco ao definir que o desenho federal é mandatório:

> **"O modelo de organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas da União, veiculado no art. 73 da Carta Magna, é de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, por força do princípio da simetria (art. 75 da CRFB)."** (STF, ADI 4.541/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019)

A norma constitucional, cuja observância é compulsória, exige uma pluralidade de Auditores para que o Tribunal possa, a partir de critérios de antiguidade e merecimento, selecionar três nomes para a escolha do Chefe do Executivo. Com apenas um Auditor, a formação da lista torna-se uma impossibilidade matemática.

Essa manobra legislativa representa uma fraude direta à *ratio decidendi* da **ADI 4.541/BA**, que visou precisamente proteger as vias de acesso técnico ao cargo de Conselheiro, impedindo que os estados criassem modelos próprios que frustrassem a composição mista determinada pelo constituinte.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

Trata-se, portanto, da confissão final de que o objetivo não é a "eficiência", mas sim **assegurar o controle político sobre a composição da Corte**, eliminando a via de acesso da carreira técnica ao colegiado. É o ato que fecha o ciclo da captura, violando não apenas o funcionamento, mas a própria existência do modelo constitucional de Tribunal de Contas, em frontal desrespeito à autoridade das decisões desta Suprema Corte.

Fator que agrava exponencialmente o *periculum in mora* é a constatação de que o referido Projeto de Lei Complementar nº 52/2026 (Protocolo nº 6834/2026) já se encontra em tramitação acelerada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, como prova o andamento processual anexo (DOC. 21), aguardando apenas a votação para consolidar o desmonte institucional aqui denunciado.

Diante de tal cenário, a intervenção cautelar desta Suprema Corte não é uma faculdade, mas um dever constitucional impostergável.

CAPÍTULO VIII – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, a Confederação autora requer a este Supremo Tribunal Federal:

1. **A concessão de medida cautelar**, *inaudita altera pars* e *ad referendum* do Plenário, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868/1999, para **SUSPENDER IMEDIATAMENTE** a eficácia do art. 1º, da Lei Complementar nº 751 de 2022, que alterou a redação do art. 87, inciso VII, da Lei Complementar 269, de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), bem como do artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 752

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

de 2022, ambas do Estado de Mato Grosso, e por imperativo de arrastamento normativo e reverberação sistêmica, do art. 6º, da Resolução Normativa nº 16 de 2021 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), do art. 1º, *caput*, parágrafos 3º e 4º, e art. 3º a Resolução Normativa nº 12 de 2021, do artigo 1º, parágrafos 2º e 4º, da Resolução Normativa nº 13 de 2021, o artigo 44, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Anexo Único da Resolução Normativa nº 16/2021), dos artigos 62, *caput*, 62-I, *caput* e § 2º, 62-J, caput, parágrafos 1º e 2º, e 62-K, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Anexo Único da Resolução Normativa nº 16/2021), Resolução Normativa nº 6/2023, e do Art. 1º, § 1º, § 2º, da Resolução Normativa 23, de 2025, determinando ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que se abstenha de iniciar ou dar seguimento a procedimentos de Mesa Técnica ou julgamentos perante as referidas Comissões Permanentes inconstitucionais;

2. **A concessão de medida cautelar,** *inaudita altera pars* e *ad referendum* do Plenário para o **restabelecimento imediato da estrutura colegiada paritária de Primeira e Segunda Câmaras do Tribunal de Contas de Mato Grosso** (com esteio no modelo fundado na LC 269/2007 e na RN 14/2007), assegurando que os Auditores Substitutos de Conselheiro exerçam a plenitude de suas prerrogativas judicantes de relatar, instruir processos e proferir propostas de voto nos colegiados, em estrita **simetria com o modelo do Tribunal de Contas da União**, vedando-se em absoluto a delegação de atos decisórios de mérito a comissionados ou servidores substitutos eventuais sem garantias de magistratura, devendo todos os processos das atuais comissões permanentes ser redistribuídos por sorteio impessoal em quarenta e oito horas;

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

3. **A notificação das autoridades Requeridas** (Governador do Estado e Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso) para prestarem informações no prazo legal, abrindo-se vista em seguida ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República;

4. **No mérito, o julgamento de TOTAL PROCEDÊNCIA** da ação para declarar a inconstitucionalidade material do art. 1º, da Lei Complementar nº 751 de 2022, que alterou a redação do art. 87, inciso VII, da Lei Complementar 269, de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), bem como do artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 752 de 2022, ambas do Estado de Mato Grosso, e por imperativo de arrastamento normativo e reverberação sistêmica, do art. 6º, da Resolução Normativa nº 16 de 2021 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), do art. 1º, *caput*, parágrafos 3º e 4º, e art. 3º a Resolução Normativa nº 12 de 2021, do artigo 1º, parágrafos 2º e 4º, da Resolução Normativa nº 13 de 2021, o artigo 44, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Anexo Único da Resolução Normativa nº 16/2021), dos artigos 62, *caput*, 62-I, *caput* e § 2º, 62-J, caput, parágrafos 1º e 2º, e 62-K, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Anexo Único da Resolução Normativa nº 16/2021), Resolução Normativa nº 6/2023 e do Art. 1º, § 1º, § 2º, da Resolução Normativa 23, de 2025, com eficácia *ex tunc* e efeito vinculante, por violação direta aos artigos 2º, 5º (incisos XXXVII e LIII), 37 (*caput*, II e V), 73 e 75 da Constituição Federal, com o consequente reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no modelo de controle externo estadual. Como decorrência, que esta Suprema Corte determine às autoridades requeridas a apresentação, em prazo razoável, de um plano de reestruturação para

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

restabelecer a simetria com o modelo federal, sob monitoramento deste Tribunal;

5. **Subsidiariamente**, na remota hipótese de não acolhimento do pedido principal, a concessão de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, para assentar que o consensualismo administrativo da legislação de Mato Grosso restringe-se unicamente a processos de Tomada de Contas Especial, vedada sua utilização para "superação de nulidades" fora desse rito (em respeito à *ratio decidendi* da ADPF 1183), fixando-se que o direito a voto e decisão de mérito em comissões ou órgãos de controle é exclusivo de membros efetivos da magistratura de contas (Conselheiros e Auditores Substitutos).

Requer-se, por fim:

1. A notificação das autoridades Requeridas (Governador do Estado e Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso) para prestarem informações;
2. A posterior oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República;
3. A juntada dos documentos que instruem a presente inicial.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos meramente fiscais.

Pede Deferimento.

Brasília, DF, 23 de julho de 2026.

LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA:77740122068
Assinado de forma digital por LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA:77740122068
Dados: 2026.07.24 17:38:35 -03'00'

Luís Maximiliano Leal Telesca Mota
OAB/DF 14.848 – OAB/RS 42.740ª

Christiane Pantoja
OAB/DF 15.372

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

ROL DE DOCUMENTOS

BLOCO I — PROVAS DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

- **DOC. 01 — Estatuto Social da Entidade Autora:** Comprova a missão institucional na defesa dos servidores e do serviço público, diretamente afetados pela desestruturação do órgão de controle.
- **DOC. 02 — Ata de Eleição da Diretoria:** Atesta a regularidade da representação processual.
- **DOC. 03 — Lei nº 12.764/2012 e Atos de Filiação:** Demonstram a representatividade nacional da entidade, preenchendo o requisito do art. 103, IX, da CF/88.

BLOCO II — PROVAS DO "GOLPE REGIMENTAL" E DO VÍCIO DE ORIGEM (2021)

- **DOC. 04 — Regimento Interno do TCE-MT (vigente até 2021):** Prova da estrutura constitucional pretérita, com a existência e o funcionamento das Câmaras de julgamento paritárias. **(Prova do "antes").** **https://www.tce.mt.gov.br/legislacoes/regimento-interno?page=2**
- **DOC. 05 — Resolução Normativa nº 16/2021-TP (Novo RITCE-MT):** Ato inaugural da captura, que extinguiu as Câmaras e suprimiu os Auditores por via administrativa. **(Prova do "depois").** **https://www.tce.mt.gov.br/legislacoes/regimento-interno** .
- **DOC. 06 — Resolução Normativa nº 12/2021-TP:** Institui as "Mesas Técnicas" sem amparo na Lei Orgânica então vigente.
- https://www.tce.mt.gov.br/legislacoes/resolucao-normativa?keyword=12%2F2021 .

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

- **DOC. 07 — Resolução Normativa nº 13/2021-TP:** Institui a CPNJur com composição híbrida, conferindo poder de voto a servidores comissionados. https://www.tce.mt.gov.br/legislacoes/resolucao-normativa?keyword=13%2F2021 .
- **DOC. 08 —Resolução Normativa nº 6/2023 – TP: Regulamenta a composição e as atividades das Comissões Permanentes.** **https://www.tce.mt.gov.br/legislacoes/resolucao-normativa?page=6**
- **BLOCO III — PROVAS DA "AUTOLEGISLAÇÃO CAPTURADA" (2022)**
- **DOC. 09 — Lei Complementar Estadual nº 751/2022:** Norma que formalizou a extinção das Câmaras e a supressão dos Auditores Substitutos. https://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/b979ab18684846a403256733004e6f15/23e8fe6cfdf32d65042589240045ad9f?OpenDocument .
- **DOC. 10 — Lei Complementar Estadual nº 752/2022:** O "Código de Processo do Retrocesso", que disciplina o funcionamento de um Tribunal sem os órgãos de judicatura fracionários. https://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/leicomplestadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/c8a85cb2441e31b9042589240046aeb4?OpenDocument

BLOCO IV — PROVAS DA CONSOLIDAÇÃO E DA "CONFISSÃO INSTITUCIONAL" (2025-2026)

- **DOC. 11 — Projeto de Lei Complementar nº 52/2026 e Relatório Técnico:** O FATO NOVO. Prova da **confissão institucional** do TCE-MT, que admite o esvaziamento funcional do cargo de Auditor e propõe a sua aniquilação legislativa, agravando o *periculum in mora*.
- **DOC. 12 — Resolução Normativa nº 23/2025-PP:** Ato que aprofunda a violação ao juiz natural, concentrando poder na Presidência do Tribunal.

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

- https://www.tce.mt.gov.br/legislacoes/resolucao-normativa?keyword=23%2F2025 .
- **DOC. 13 — Portaria nº 13/2026-GP:** Prova da fusão de funções, ao designar o Presidente do Tribunal também como Presidente da CPNJur.
- https://www.tce.mt.gov.br/legislacoes/portarias?keyword=13%2F2026 .
- **DOC. 14 — Portaria nº 018/2026-GP:** O "ato falho" institucional. Publicada na data do julgamento da ADO 87/BA, designa Chefe de Gabinete para substituir Conselheiro, provando a cultura de desvalorização da magistratura de contas. https://servicos.tce.mt.gov.br/diario#/3626 .

BLOCO V — PROVAS DA DISSEMINAÇÃO DO MODELO E DO RISCO SISTÊMICO

- **DOC. 15 — Portaria Conjunta nº 01/2025 (TCE-TJ-MPE):** Prova da contaminação interinstitucional, ao integrar o Poder Judiciário e o Ministério Público a procedimentos originados em órgãos inconstitucionais. https://servicos.tce.mt.gov.br/diario#/3626 .
- **DOC. 16 — Termo de Cooperação nº 23/2025 (TCE-TJ-MPE):** Detalha a cooperação inconstitucional, atribuindo ao MPE a distribuição de atos oriundos das Mesas Técnicas.
- https://www.tjmt.jus.br/noticias/2025/11/tribunal-justica-e-ministerio-publico-firmam-cooperacao-tecnica-para-ampliar-o-acesso-a-justica
- **DOC. 17 — Projeto de Lei nº 4.346/2025 (Senado Federal):** Prova do risco de "metástase federativa", que visa replicar o modelo inconstitucional do TCE-MT em todo o país. https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/170219 .
- **Andamento Processual do PL nº 4.346/2025:** Demonstra a tramitação em rito acelerado e a iminência da votação https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/170219

BLOCO VI — PROVAS DA MATRIZ JURISPRUDENCIAL VIOLADA (PRECEDENTES DO STF)

- **DOC. 18 — Cópia Integral do Acórdão da ADO 87/BA.**

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br

- **DOC. 19 — Cópia Integral do Acórdão da ADI 6.918/GO.**
- **DOC. 20 — Cópia Integral do Acórdão da ADI 6.941/SC.**
- **DOC. 21 — Cópia do Voto do Min. Edson Fachin na ADPF 1.183.**
- **DOC. 22 — Cópia Integral do Acórdão da ADI 4.541/BA.**
- **DOC. 23 — Cópia Integral do Acórdão da ADI 7.156/DF.**

SHIS QI 26, Conjunto 7, Casa 18 - Lago Sul - Brasília-DF - 71.670-070|+ 55 (61) 3328-210|3326-874
telesca@telescaadvogados.com.br|
www.telescaadvogados.com.br